

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7857/2538

นาย สง่า เจีย มปัญญารัช
นาย ธวัชชัย ชัยมงคลตระกูล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 174, มาตรา 246

เมื่อศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้แล้วมีคำสั่งให้โจทก์คัดสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงเพื่อจะสั่งเรื่องการส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่จำเลยที่ 2 ตามคำแถลงของโจทก์แต่โจทก์ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลชั้นต้นภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดอำนาจหน้าที่ที่จะสั่งว่าโจทก์ทิ้งอุทธรณ์หรือไม่ จึงเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลอุทธรณ์ที่จะเป็นผู้สั่งไม่ใช่เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลชั้นต้น

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองขอเลิกห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียน ต่อมาโจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงประนีประนอมยอมความกัน ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมให้โจทก์และจำเลยทั้งสองเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนและตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 6 เป็นผู้ชำระบัญชีคดีถึงที่สุดแล้ว ระหว่างการชำระบัญชี ผู้ชำระบัญชีขอให้ศาลชั้นต้นสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ประจำศาลจังหวัดนครสวรรค์ช่วยยึดทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนของโจทก์และจำเลยทั้งสองและขายทอดตลาดแทนผู้ชำระบัญชี โดยโจทก์หรือผู้แทนโจทก์ จำเลยทั้งสองหรือผู้แทนจำเลยทั้งสองหรือผู้

ข้าราชการจะเป็นผู้นำยึดและขายทอดตลาดศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต เจ้าพนักงาน บังคับคดีประจำศาลจังหวัดนครสวรรค์ได้ยึดที่ดินของห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนของโจทก์และจำเลยทั้งสองจำนวน 15 แปลง เพื่อขายทอดตลาด โจทก์ยื่น คำร้องคัดค้านว่า คำสั่งศาลชั้นต้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้มีการเพิกถอนการยึด ที่ดินดังกล่าวไว้จนกว่าผู้ข้าราชการจะจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามหน้าที่ของผู้ข้าราชการ บัญชี ศาลชั้นต้นสั่งว่า คำสั่งอนุญาตของศาลชอบแล้วไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนคำสั่ง ให้ ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2535 ศาลชั้นต้นสั่งว่า รับ อุทธรณ์ของโจทก์ สำเนาให้จำเลยและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้ข้าราชการ ให้โจทก์ นำส่งใน 7 วันวันที่ 22 ตุลาคม 2535 โจทก์ยื่นคำแถลงว่า ยังส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่ จำเลยทั้งสองไม่ได้และยืนยันว่าจำเลยทั้งสองยังมีฎีกลำเนาตามฟ้อง ขอให้ศาลชั้น ต้นส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่จำเลยทั้งสองอีกครั้งหนึ่ง หากไม่พบจำเลยทั้งสองหรือไม่มี ผู้รับแทนโดยชอบให้ปิดหมาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันเดียวกับที่โจทก์แถลงว่าส่งให้ จำเลยที่ 1 ใหม่อีกครั้ง ไม่มีผู้รับโดยชอบปิด ส่วนจำเลยที่ 2 ให้โจทก์คัดสำเนา ทะเบียนบ้านมาแสดงว่ามีฎีกลำเนาตามที่ระบุไว้หรือไม่ก่อนแล้วจึงจะพิจารณาสั่ง ให้ โจทก์ส่งสำเนาทะเบียนบ้านของจำเลยที่ 2 ภายใน 7 วัน นับแต่วันนี้ มิฉะนั้นจะ ถือว่าทิ้งอุทธรณ์ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2535 เจ้าพนักงานศาลชั้นต้นรายงานต่อศาล ชั้นต้นว่าศาลมีคำสั่งให้โจทก์ส่งสำเนาทะเบียนของจำเลยที่ 2 ภายใน 7 วัน มิฉะนั้น จะถือว่าทิ้งอุทธรณ์บัดนี้เกินกำหนดเวลาที่ศาลมีคำสั่งแล้ว โจทก์ไม่ได้ส่งทะเบียน บ้านของจำเลยที่ 2 ต่อศาล ศาลชั้นต้นจึงให้รวมถ้อยคำสำนวนส่งศาลอุทธรณ์ภาค 2 เพื่อส่งต่อไป

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า โจทก์มิได้คัดสำเนาทะเบียนบ้านของจำเลยที่ 2 มาแสดงต่อศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องอุทธรณ์ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 174(2) ประกอบด้วยมาตรา 246 ให้
จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
132(1)

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งว่า
โจทก์ทั้งอุทธรณ์เฉพาะคดีของจำเลยที่ 2 และมีคำสั่งจำหน่ายคดีชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ โจทก์ฎีกาว่าอำนาจหน้าที่ที่จะสั่งว่าโจทก์ทั้งอุทธรณ์หรือไม่ เป็นอำนาจหน้าที่
ของศาลชั้นต้นจะเป็นผู้พิจารณาสั่งนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นทราบรายงานของเจ้าหน้าที่
ศาลชั้นต้นมิใช่เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลอุทธรณ์ภาค 2 จะเป็นผู้สั่ง การที่ศาลชั้นต้นมี
คำสั่งให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนส่งไปศาลอุทธรณ์ภาค 2 แสดงว่าศาลชั้นต้นได้วินิจฉัย
แล้วว่าโจทก์มิได้ทั้งอุทธรณ์นั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 223 และมาตรา 229 บัญญัติว่า คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นนั้นให้
ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ การยื่นอุทธรณ์นั้นให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อศาลชั้นต้นซึ่งมี
คำพิพากษาหรือคำสั่งภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำ
สั่งและมาตรา 232 บัญญัติว่า เมื่อได้รับอุทธรณ์แล้ว ให้ศาลชั้นต้นตรวจอุทธรณ์และ
มีคำสั่งให้ส่งหรือปฏิเสธไม่ส่งอุทธรณ์นั้นไปยังศาลอุทธรณ์ตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ บทกฎหมายดังกล่าวเห็นได้ว่าเมื่อศาลชั้นต้นส่งรับอุทธรณ์ของ
โจทก์ไว้แล้วมีคำสั่งให้โจทก์คัดสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงเพื่อจะส่งเรื่องการส่ง
สำเนาอุทธรณ์ให้แก่จำเลยที่ 2 ตามคำแถลงของโจทก์ แต่โจทก์ไม่ได้ปฏิบัติตามคำ
สั่งของศาลชั้นต้นภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดนั้น เป็นการที่ศาลชั้นต้นกระทำไป
ในชั้นดำเนินการส่งสำเนาอุทธรณ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 235 เท่านั้น อำนาจ
หน้าที่ที่จะสั่งว่าโจทก์ทั้งอุทธรณ์หรือไม่ จึงเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลอุทธรณ์ภาค 2
ที่จะเป็นผู้สั่ง หาใช่เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลชั้นต้นดังที่โจทก์ฎีกาไม่ การที่ศาล

อุทธรณ์ภาค 2 เห็นว่าโจทก์ไม่ได้แถลงเรื่องภูมิลำเนาของจำเลยที่ 2 ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดและมีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 จากสารบบความของศาลอุทธรณ์ภาค 2 จึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สมชัย สายเชื้อ-บุญธรรม อยู่พัก-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>